

关于第74259213号“PMM”商标

驳回复审决定书

商评字[2024]第0000251337号

申请人：深圳天空卫士科技有限公司

委托代理人：深圳市君之泉知识产权代理有限公司

申请人对我局驳回其第74259213号“PMM”商标（以下称申请商标）注册申请不服，向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

经复查明：至本案审理时，驳回决定中引证的第10683982号商标（以下称引证商标）在撤销连续三年停止使用注册商标的程序中被我局决定在喷雾机商品上予以维持，在其余商品上予以撤销，该决定已发生法律效力。

经复审认为，申请商标指定使用的风力动力设备等商品与引证商标核定使用的喷雾机商品不属于同一种或类似商品，故申请商标与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

依照《中华人民共和国商标法》第二十八条的规定，我局决定如下：

申请商标在复审商品上的注册申请予以初步审定。

合议组成员：王钊

高尚

谢乐军

2024年09月24日